PROYECTO DE LEY

Ley de movilidad jubilatoria con piso de inflación

Reescribe por ley el artículo 32 de la Ley 24.241: actualización mensual por IPC como piso, componente anual de recuperación atado al aumento real de la recaudación con prioridad para la mínima, prohibición de suspenderla por decreto, incorporación del bono al haber en cuatro tramos e informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Propuesta 75: Jubilaciones que suben cuando crece la economía
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Desde 2024 la movilidad de las jubilaciones y pensiones se rige por un decreto de necesidad y urgencia que sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 por una actualización mensual según la inflación. Esa regla protegió el poder de compra frente a la inflación, pero depende de una norma del Poder Ejecutivo y no permite recuperar lo perdido cuando la economía crece. A la vez, desde marzo de 2024 se paga un bono de suma fija, renovado cada mes por decreto, que no se actualiza ni integra el sueldo anual complementario. El presente proyecto lleva la movilidad a la ley y la completa. El piso es la actualización mensual por el Índice de Precios al Consumidor: ninguna prestación puede bajar ni perder contra la inflación. Sobre ese piso se suma un componente de recuperación que solo existe si la recaudación crece en términos reales, con prioridad para el haber mínimo hasta que supere la Canasta Básica Total de un adulto. No se financia con emisión ni con deuda. El bono se incorpora al haber en tramos, y la fórmula no puede suspenderse por decreto. La Oficina de Presupuesto del Congreso publica cada trimestre el cálculo, para que la regla sea verificable por todos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Fórmula de movilidad

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece por ley la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, con la actualización mensual por inflación como piso y un componente de recuperación ligado al crecimiento real de la recaudación, e incorpora al haber el bono previsional de suma fija.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 32 de la Ley N° 24.241. Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto dado por el Decreto N° 274/2024, por el siguiente: «ARTÍCULO 32.- Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones del régimen previsional público previstas en la presente ley y las demás prestaciones que se rigen por esta movilidad son móviles. Su movilidad se compone de: a) Actualización mensual: las prestaciones se actualizan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al segundo mes anterior al de pago. Esta actualización constituye un piso: ninguna prestación puede disminuir en pesos ni perder frente a la inflación; b) Componente de recuperación: una vez al año, en el mes de marzo, se distribuye como aumento real de las prestaciones el veinticinco por ciento (25 %) del aumento real de la recaudación tributaria nacional neta de coparticipación del año calendario anterior respecto del año precedente, deflactada por el IPC. La distribución es decreciente desde el haber mínimo hacia los haberes superiores, según las escalas que fije la reglamentación. Mientras el haber mínimo no supere el valor de la Canasta Básica Total para un adulto equivalente que publica el INDEC, el componente se aplica con prioridad al haber mínimo. Si la recaudación real no crece, el componente es igual a cero y rige solo el piso del inciso a). La movilidad no puede ser suspendida, diferida, reducida ni modificada por decreto o resolución, cualquiera sea su naturaleza.»

ARTÍCULO 3°.- Recaudación de referencia. A los fines del inciso b) del artículo 32 de la Ley N° 24.241, según el texto de la presente ley, se considera la recaudación tributaria nacional que informa la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluidos los recursos de la seguridad social, neta de las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el régimen de coparticipación federal de impuestos y por los regímenes especiales de distribución. El Ministerio de Economía publica cada año, antes del 15 de febrero, el cálculo del aumento real de la recaudación del año anterior.

ARTÍCULO 4°.- Informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Incorpórase como inciso 11 del artículo 2° de la Ley N° 27.343 el siguiente: «11. Publicar cada trimestre un informe con el cálculo de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional público aplicada conforme al artículo 32 de la Ley N° 24.241, la proyección de su componente de recuperación y la evolución del haber mínimo frente a la Canasta Básica Total para un adulto equivalente que publica el INDEC. A ese fin, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Economía le suministran la información necesaria dentro de los diez (10) días de requerida.»

Capítulo II – Incorporación del bono al haber

ARTÍCULO 5°.- Incorporación en tramos. El bono extraordinario previsional de hasta setenta mil pesos ($70.000) mensuales, otorgado por decretos del Poder Ejecutivo nacional desde marzo de 2024, se incorpora al haber de las prestaciones que lo perciben en cuatro (4) tramos semestrales de igual valor, el primero de ellos en el mes de enero del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley. Cada tramo incorporado integra el haber a todos los efectos, incluidos la movilidad y el sueldo anual complementario.

ARTÍCULO 6°.- Continuidad del remanente. Hasta la incorporación total, la parte del bono aún no incorporada se sigue abonando en forma mensual a quienes la perciben, por el monto vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, sin necesidad de nuevos decretos. Ninguna persona percibirá, por la suma del haber y el bono, un monto inferior al que percibía antes de cada tramo.

Capítulo III – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. La actualización del inciso a) del artículo 32 de la Ley N° 24.241 se atiende con los créditos del Sistema Integrado Previsional Argentino, como la movilidad vigente a la fecha de sanción. El componente de recuperación se financia exclusivamente con el aumento real de la recaudación que le da origen, dentro del cupo que la regla fiscal reserva para la recuperación de haberes, y nunca con emisión monetaria ni endeudamiento. La incorporación del bono se financia con los créditos que hoy lo atienden y, en su mayor costo, con el mismo cupo. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, el componente de recuperación y la incorporación del bono se ejecutan a partir del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, cuya ley de presupuesto debe prever los créditos respectivos.

ARTÍCULO 8°.- Derogaciones. Derógase el Decreto N° 274/2024 y toda disposición de la Ley N° 27.609 que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación. La reglamentación no puede alterar la fórmula ni los plazos aquí establecidos.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app